F

00 · EXECUTIVE

Executive Investment Memorandum

Marca propia de cigarros fabricados en Cuba e importación premium en España — decisión de inversión a 10/10/2026

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
00_EXECUTIVE

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Índice

Decisión
Respuestas directas
Condiciones verificables para avanzar (C1–C8)
Auditoría A — Jurídica
Auditoría B — Financiera
Auditoría C — Estratégica: diez motivos concretos de fracaso
Auditoría D — Diseño
Mapa del dossier

Decisión

CONDITIONAL GO — sólo Fase o y validación

GO a gastar ≤ 15.000 € en verificar la vía legal cubana, registrar la marca en la UE y validar la demanda. **NO-GO** a cualquier compromiso de producción, anticipo, stock o estructura hasta cumplir las 8 condiciones verificables C1–C8. **NO-GO absoluto** a la importación directa de Habanos y a la oferta de Behike 56 a ~50 €/caja.

Respuestas directas

1. ¿Se puede crear legalmente una marca propia de cigarros fabricados en Cuba? No consta hoy ninguna vía pública y verificada para que una pequeña sociedad extranjera lo haga BLOQUEADO. No es imposible en abstracto —hubo precedentes (Davidoff 1968/69–1990/91, Dunhill 1984–1991) que terminaron en disputas de calidad y de **titularidad de la marca** PROBABLE (S10, S11)—, pero hoy Tabacuba conserva el monopolio de compra de hoja y Habanos S.A. la comercialización y exportación de puros premium; las reformas de 2026 no lo cambian PROBABLE (S05).

2. ¿Qué tendría que autorizar el Gobierno cubano o la empresa estatal competente? (i) La fabricación para una marca de titularidad extranjera por una fábrica concreta (Tabacuba); (ii) la exportación por un exportador de registro (en la práctica Habanos S.A.); (iii) la asignación de hoja para la liga; (iv) la participación del torcedor; (v) el uso o no de la DO «Habanos» y de «Hecho en Cuba»; y, si interviniera un operador no estatal, (vi) la autorización del MINCEX según el DL 133/2026 y la lista de productos excluidos del comercio directo BLOQUEADO.

3. ¿Qué implica la participación de Habanos S.A.? Que la operación entraría en la red de una compañía que comercializa sus propias marcas y cuyo socio privado está afectado por sanciones de la UE (30/07/2026) y EE.UU. VERIFICADO (S21, S22). Implicaría probables exigencias de volumen (las ediciones regionales piden 25.000 u por referencia PROBABLE (S02)), control comercial y, posiblemente, de la marca; y obligaría a un *screening* de sanciones de cada pago.

4. ¿Podemos registrar y conservar la propiedad de la marca? En la UE, sí: la SL puede registrar FOLIO en EUIPO (clase 34) independientemente de Cuba, tras informe de registrabilidad (la búsqueda preliminar no halló colisiones en tabaco, pero no es un informe oficial). En Cuba, registro en OCPI vía agente oficial; el riesgo es que la contraparte exija titularidad. Condición no negociable C2 PROBABLE.

5. ¿Barreras para importar y distribuir en España? Habilitación CMT como fabricante/titular (≤15 días hábiles), EU-CEG, trazabilidad y marcas fiscales (obligatorias en cigarros desde 20/05/2024), etiquetado RD 579/2017, PVP publicado en BOE, distribuidor habilitado, venta sólo en ≈13.000 expendedurías, publicidad prohibida VERIFICADO (S16–S18, S26–S29). Fiscalmente, con origen Cuba el Estado se lleva ≈41,4 % del PVP (IVA 21%, IEE 15,8%, arancel 26% PROBABLE).

6. ¿Qué capital sería necesario? Fase 0 + marca + estudios: ≈15 k€. Proyecto A completo: necesidad máxima de financiación de 132.823 € (Optimista) a 209.452 € (Conservador); Base 184.160 €. Ningún nivel de capital entre 15 y 100 k€ cubre el proyecto completo. Vía B3 (importación no cubana): 40–60 k€.

7. ¿Qué volumen anual hace falta para el punto muerto? A PVP 24 € y FOB 6 USD: 14.298 u/año. A 30 €: ≈5.141 u/año. A 25 €: ≈11.026 u/año. Por debajo de 20 € no existe punto muerto (contribución negativa) con los costes Base.

8. ¿Qué rentabilidad podría tener y bajo qué hipótesis? Sólo el escenario Optimista es rentable: PVP 28 €, FOB 5 USD, 12.000 u en 2031 → EBITDA 2031 42.857 €, VAN 10.754 €, TIR 21,6 % (con valor terminal 5× EBITDA). Base: VAN -120.973 €; Conservador -131.046 €; Estrés -116.081 €. Sin probabilidades asignadas.

9. ¿Es más viable la marca propia o importar marcas premium existentes? Importar **Habanos** no es viable (exclusiva; importación paralela prohibida). Importar **marcas premium no cubanas** sin distribución en España sí: contribución 3,94 €/u a PVP 15 € frente a 1,75 €/u de FOLIO a 24 €, arancel 0% con origen preferente PROBABLE, sin dependencia del sistema estatal cubano.

10. ¿Qué estructura y estrategia se recomiendan? Estrategia **E3 secuencial** (puntuación 3,60 frente a 3,55 de E2, 1,70 de E4 y 1,40 de E1): Fase 0 cubana con gasto acotado + validación de B3 sin capital; marca propia sólo si C1–C8. Estructura: **SL española** titular de la marca, habilitada como fabricante, con logística, depósito fiscal y distribución subcontratados a un operador habilitado; ninguna sociedad andorrana sin sustancia real.

11. ¿Qué puede ejecutarse inmediatamente? Contratar abogados (Cuba + España); cuestionario al torcedor; rechazo por escrito de la oferta Behike; dictamen fiscal España–Andorra; consultas a CMT, TARIC, BOE y banco; informe de registrabilidad de FOLIO/LUMBRE/VELADA; mapa de 40 expendedurías especialistas y de 10 fabricantes no cubanos. Coste estimado a 30 días: 2.000 €; a 90 días: 15.100 €. Todas requieren aprobación del promotor; ninguna comunicación se ha enviado.

12. ¿Qué información falta y quién debe facilitarla?

Información	Quién
Identidad y licencias de la entidad «autorizada»	Torcedor → entidad → abogado cubano
Aceptación de titularidad de marca	Entidad / Habanos S.A.
Cotización FOB por vitola y volumen	Entidad fabricante
Lista de productos excluidos (Res. MINCEX 2026)	Abogado cubano / MINCEX
Canal bancario	Banco español
Tarifa y condiciones de distribución	Distribuidor habilitado
Aceptación de precio por expendedurías	Expendedurías especialistas
Registrabilidad de FOLIO	Agente de marcas
Residencia fiscal y estructura	Asesor fiscal España–Andorra
Margen vigente del expendedor, arancel TARIC, plazo EU-CEG	Asesor regulatorio / agente de aduanas

Condiciones verificables para avanzar (C1–C8)

	Condición	Evidencia
C1	Autorización documentada de fabricación y exportación para marca de titularidad extranjera	Licencia / carta oficial
C2	Titularidad 100% de la marca aceptada (UE y Cuba)	Term sheet + OCPI

	Condición	Evidencia
C3	FOB firme compatible con ≤ 5 USD a PVP 24 € (o PVP mayor validado)	Oferta firmada
C4	Canal de pago validado	Banco
C5	Distribuidor habilitado dispuesto	Carta de intención
C6	≥ 10 expendedurías especialistas interesadas	Cartas
C7	Informe de registrabilidad favorable	Agente de marcas
C8	Capital ≥ necesidad del escenario Conservador + 25% (o socio/financiación comprometida)	Modelo + compromiso

Auditoría A — Jurídica

- **Afirmaciones no soportadas detectadas y corregidas**: se eliminó cualquier afirmación de que la fábrica del torcedor esté autorizada (sólo consta la palabra del promotor); el arancel 26% y el margen 9% se rebajaron a PROBABLE por no haberse leído el texto vigente; el plazo previo de EU-CEG queda BLOQUEADO.
- **Contradicciones revisadas**: la libertad de importación en España no contradice la exclusiva de Habanos (la exclusiva es contractual y de marca, no regulatoria); el agotamiento regional de la marca impide la importación paralela desde fuera del EEE.
- **Capacidad de fabricar marca extranjera**: no verificada; es la cuestión central y se aborda en la Fase 0.
- **Derechos comerciales e importación de Habanos**: NO-GO documentado.
- **Riesgo residual**: las normas cubanas de 2026 se conocen por índices y prensa; el texto íntegro no se ha leído.

Auditoría B — Financiera

- Modelos recalculados con LibreOffice: 0 errores en 11 libros; balance cuadrado en los 4 escenarios; reparto del PVP = 100%; caja conciliada; sensibilidad cerrada = motor.
- Impuestos: IVA tratado como neutro (efecto de caja), IEE deducido del ingreso de la marca, arancel como coste, base del IVA de importación correcta.
- Ingresos separados: consumidor, detallista (9%), distribuidor (5%), marca.
- Costes omitidos detectados e incluidos: merma y muestras con IEE, marcas fiscales, trazabilidad, despachos, viajes, renovaciones, imprevistos. **No incluidos** y a tener en cuenta: remuneración del promotor y coste de su tiempo.
- Conversión de moneda: FOB en USD a 1,15 USD/€ HIPÓTESIS; sensibilidad ±10%.

Auditoría C — Estratégica: diez motivos concretos de fracaso

1. La vía legal cubana no existe o depende de Habanos, que no tiene incentivo.
2. La contraparte exige la marca: el activo principal no sería del promotor.
3. El FOB real supera 6 USD: contribución negativa.
4. Las expendedurías no aceptan una marca cubana no-Habanos a ≥ 24 €.
5. El distribuidor exige más tarifa o mínimos inasumibles.
6. Pagos a Cuba bloqueados o retenidos por cumplimiento bancario.
7. Hoja de la liga no disponible lote tras lote (campaña por debajo de objetivo).
8. Retrasos de 10 meses consumen el capital antes del primer cobro (Estrés).
9. Calidad irregular destruye la reputación en el primer año.
10. El capital disponible (15–100 k€) es inferior a la necesidad real (132.823 € – 209.452 €).

El mejor argumento para no invertir: aun resolviendo la barrera jurídica, la combinación de arancel del 26%, impuesto especial del 15,8% y canal del 14% obliga a vender una marca desconocida por encima del precio de los Habanos clásicos a los que pretende parecerse, con un único proveedor estatal que controla hoja, fábrica y exportación. El inversor asume riesgo país, regulatorio y comercial a la vez por un VAN negativo en tres de cuatro escenarios.

Inversión del problema (Munger): para asegurar el fracaso bastaría con pagar un anticipo antes de tener licencia escrita, aceptar que la marca se registre en Cuba a nombre de la fábrica, producir 10.000 unidades de golpe y fijar un PVP de 18 €. El plan evita las cuatro cosas.

Auditoría D — Diseño

Sistema coherente (marfil, tinta, bermellón, oro viejo; Cormorant Garamond + Inter, ambas OFL 1.1 verificadas); logotipos convertidos a trazados; anilla legible en cepo 50 con 1 tinta + 1 foil; zona de advertencia sanitaria reservada; sin escudos, sin «Habano», sin imitación del sello de garantía de Habanos ni de la marca fiscal; ningún material de consumo. Pendiente: validar porcentajes exactos de advertencia y pruebas de color con imprenta.

Mapa del dossier

Carpeta	Contenido clave
00_EXECUTIVE	Este memorándum · Decision Matrix.xlsx · Project Status & Next Actions.md
01_BRAND	Brand Strategy · Brand Identity Guidelines · Product Architecture · Naming xlsx · Technical Spec xlsx · assets (SVG/PNG)
02_BUSINESS_PLAN	Business Plan 2027–2031 (DOCX + PDF)
03_BUSINESS_CASE	Business Case · Scenario Analysis · Financial Model 2027–2031.xlsx

Carpeta	Contenido clave
04_CUBA_LEGAL	Cuba Legal Feasibility · Due Diligence · Export Authorization Questions · Term Sheet
05_SPAIN_IMPORT	Spain Regulatory Roadmap · Customs and Tax Model.xlsx · Import Checklist
06_PREMIUM_IMPORT	Premium Import BP · Premium Import Business Case.xlsx · Authenticity Protocol · Exclusive Distribution Analysis
07_OPERATIONS	180-Day Plan · Risk Register · Supplier & Distributor Research · Operational SOPs
08_COMMUNICATIONS	Email templates · Meeting agendas · Information Request Pack
09_RESEARCH	Source Register · Evidence & Assumptions Log · Unresolved Questions

Todas las fuentes se consultaron el 10/10/2026 (`09_RESEARCH/Source Register.xlsx`). Documento de trabajo: requiere revisión jurídica y fiscal profesional antes de cualquier decisión.